

**RECURSO CÍVEL Nº 5010354-60.2024.4.02.5110/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RECORRIDO:** ROSA MARIA SERRI AMADO (AUTOR)

**RECURSO CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA EM FACE APENAS DO BANCO DO BRASIL. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUE POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIACÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SÚMULA 508 STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o recurso, nos termos do Enunciado 18 da TRRJ. Condeno o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, diante do benefício de gratuidade de justiça que ora defiro com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

**5010354-60.2024.4.02.5110****510014854789 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5010354-60.2024.4.02.5110/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RECORRIDO:** ROSA MARIA SERRI AMADO (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença, que declarou a incompetência da Justiça Federal, para o processamento do feito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O recurso foi apresentado apenas pelo Banco do Brasil sustentado sua ilegitimidade passiva e a legitimidade da União, tendo em vista que no tema 1150 do STJ ficou consignado que o Banco do Brasil não detém legitimidade para responder às ações que se insurgem em face dos índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

É o breve relatório.

**VOTO****I - Do Direito:**

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

*"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."*

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

*“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.*

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

## **II- Do Caso Concreto**

A presente ação foi interposta somente em face do Banco do Brasil (evento 1, INIC1).

O Banco do Brasil é uma Sociedade de Economia Mista e portanto, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal não possui foro na Justiça Federal. Desse modo, não há que se falar em negativa de jurisdição.

*ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR A AÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Segundo a Súmula 508 do STJ, "Compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, S.A.". Sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo que resta excluída a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. 2. Exame da apelação prejudicado.(TRF-4 - AC: 60634820124049999 SC 0006063-48.2012.4.04.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 01/10/2013, QUARTA TURMA)*

**ISTO POSTO**, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **NÃO CONHECER** o recurso, nos termos do Enunciado 18 da TRRJ. Condeno o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, diante do benefício de gratuidade de justiça que ora defiro com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.